

●문화재청고시 제2023-107호

「문화재보호법」 제13조 및 「토지이용규제기본법」 제8조에 따라 경상북도 경주시, 울산광역시 울주군 및 북구 소재 국가지정문화재 사적 「관문성」의 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준을 다음과 같이 조정 고시합니다.

2023년 08월 29일

문화재청장

사적 「관문성」 국가지정문화재 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 조정 고시

1. 고 시 명 : 사적 「관문성」 국가지정문화재 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용 기준 조정 고시

2. 고시사항

가. 대상문화재

○ 사적 「관문성」

－ 소재지: 경북 경주시 외동읍 모화리 산122 외

나. 관련근거

○ 「문화재보호법」 제13조, 제35조제1항제2호

○ 「문화재보호법 시행령」 제21조의2제2항

○ 「문화재보호법 시행규칙」 제2조의2

다. 기준의 적용

○ 본 허용기준은 「문화재보호법」 제13조제5항 및 제7항과 같은 법 시행령 제21조의2제2항제1호의 행위를 대상으로 한정하며, 그 이외의 사항에 대해서는 현행과 같은 국가지정문화재 현상 변경 등 행위 처리절차에 따라 처리함.

○ 본 허용기준 범위 내 행위는 「문화재보호법」 제13조제2항 및 제7항에 따라 역사문화환경 보존지역에서 지정문화재의 보존에 영향을 미칠 우려가 없는 행위이므로 문화재보존 영향검토를 생략하고, 지방자치단체에서 자체 처리함.

라. 국가지정문화재 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 : 붙임

○ 문화재청 홈페이지(www.cha.go.kr) : 행정정보→ 법령정보→ 고시→ 현상변경허용기준고시 참조

○ 문화재공간정보서비스(<http://gis-heritage.go.kr>) : 문화재 검색→고시이력 참조

3. 기준시행일 : 관보 고시일

4. 연 락 처

가. 문화재청

- (울산지역) 문화재청 문화재보존국 보존정책과 : 전화 042-481-4847 / 팩스 042-481-4849
- 주소 : (우 35208) 대전광역시 서구 청사로 189, 정부대전청사 1동 문화재청 보존정책과
- (경주지역) 문화재청 문화재보존국 고도보존육성과 : 전화 042-481-3105 / 팩스 042-481-3109
- 주소 : (우 35208) 대전광역시 서구 청사로 189, 정부대전청사 1동 문화재청 고도보존육성과
- 홈페이지 : <http://www.cha.go.kr>

나. 지방자치단체

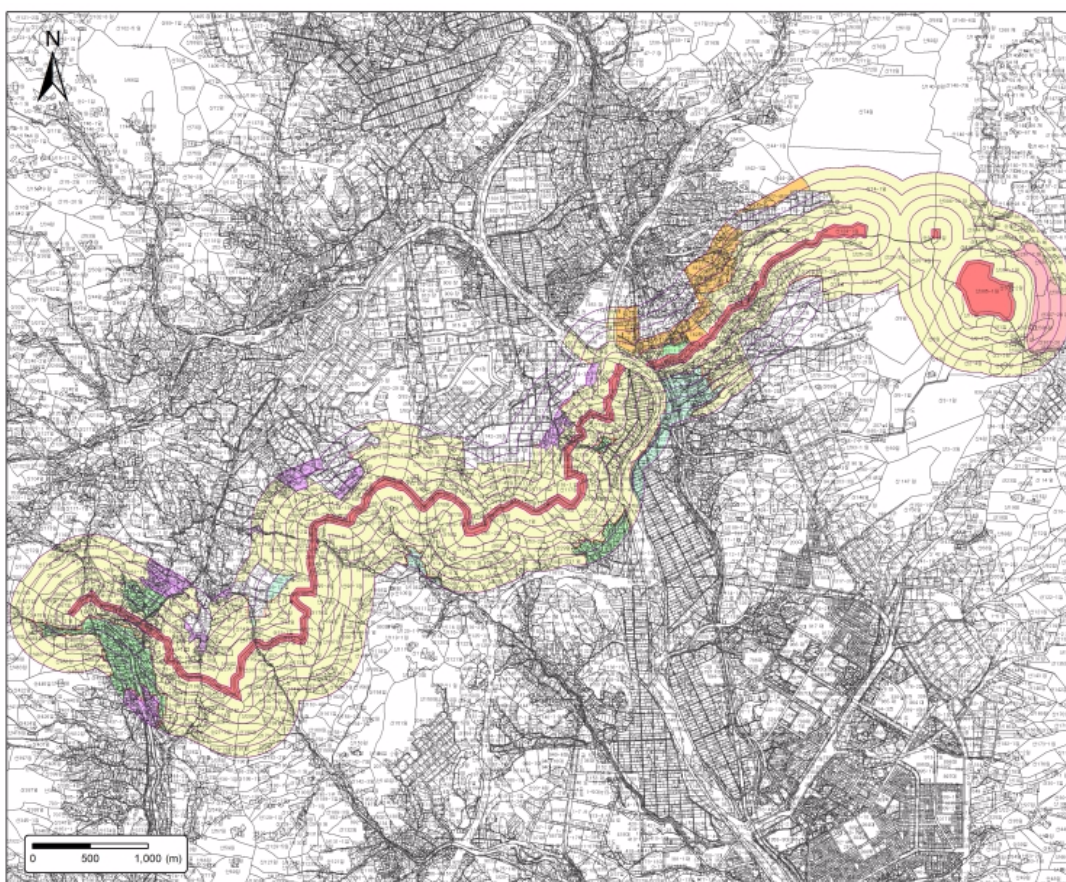
- 울산광역시 문화예술과 : 전화 052-229-3732 / 팩스 052-229-3729
- 주소 : (우 44675) 울산광역시 남구 중앙로 201, 울산광역시청
- 울산광역시 울주군 문화예술과 : 전화 052-204-0323 / 팩스 052-204-0319
- 주소 : (우 44959) 울산광역시 울주군 청량읍 군청로 1, 울주군청
- 울산광역시 북구 문화체육과 : 전화 052-241-7292 / 팩스 052-241-7339
- 주소 : (우 44248) 울산광역시 북구 산업로 1010, 3층 문화체육과
- 경상북도 문화유산과 : 전화 054-880-3168 / 팩스 054-880-3179
- 주소 : (우 36759) 경상북도 안동시 풍천면 도청대로 455
- 경주시 문화재과 : 전화 054-779-6111 / 팩스 054-760-7506
- 주소 : (우 38102) 경상북도 경주시 양정로 260, 경주시청

붙임 사적 「관문성」 국가지정문화재 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 1부.

구분	허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 개별검토		
2구역	○ 최고높이 5m 이하	○ 최고높이 7.5m 이하	
3구역	○ 최고높이 8m 이하	○ 최고높이 12m 이하	
4구역	○ 최고높이 11m 이하	○ 최고높이 15m 이하	
5구역	○ 최고높이 14m 이하	○ 최고높이 18m 이하	
6구역	○ 울산광역시·경주시 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함. ○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함. ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설(고물상, 폐기물 처분시설), 발전시설(태양광 등), 동물 및 식물관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별검토함.		

- 지하 50m 이상 굴착행위는 개별 검토함.
- 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 검토함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름)
- 한 변의 길이 25m 또는 건축면적 330㎡ 초과 건축물은 개별 검토함. (단, 평지붕 8m 또는 경사지붕 12m 이하인 구역에 한함)
- 최고높이 32m 이상 건축물 및 시설물은 개별 검토함.
- 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 검토함.
- 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함.
- 고시 구역 외 지역의 10개층 규모 이상의 건축물 또는 시설물은 경상북도 문화재보호 조례에 따름(경주시에 한함)
 - 국가지정문화재의 외곽경계에서 200m 초과부터 500m까지

※ 개별검토: 건축 및 시설 등 개발행위에 대해 개별적으로 검토



역사문화환경 보존지역내
건축행위 등에 관한 허용기준

사적

경주 관문성

울산광역시 북구 달천동, 종산동,
천곡동 및 범서면
경상북도 경주시 외동읍 모하리,
문산리, 석계리, 녹동리
경상북도 경주시 양남면 신대리

범례

- 국가지정 문화재
- 연속지적
- 100 ~ 500(m)

[허용기준구역]

- 1구역
- 2구역
- 3구역
- 4구역
- 5구역
- 6구역

축척

1:30,000

본 도면은 실제현황과 차이가 있을수 있으므로 충분히 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 목적 외 타용도의 사용을 금합니다.